

○志摩広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成25年2月21日

規則第1号

改正 令和元年6月7日規則第2号

志摩広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則（平成16年志摩広域行政組合規則第5号）の全部を改正する。

（趣旨）

第1条 この規則は、志摩広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成16年志摩広域行政組合条例第5号）の準用する、志摩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成16年志摩市条例第38号）第6条の規定に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員をいう。
- (2) 規律違反 法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合をいう。

（規律違反の報告）

第3条 所属長は、所属職員に規律違反があると認めるときは、規律違反報告書(様式第1号)に次に掲げる証拠を添えて代表理事に報告しなければならない。

- (1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
- (2) 関係人の聴取書又は陳述書
- (3) その他の証拠

（懲戒審査委員会）

第4条 職員の規律違反の事案を審査するため、志摩広域行政組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

（委員会の組織）

第5条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

- 2 委員長は、志摩広域行政組合会計管理者をもって充てる。
- 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
- 5 委員は、組合関係市町の福祉事務所長又は福祉課長を代表理事が任命する。

（庶務）

第6条 委員会の庶務は、志摩広域行政組合事務局において処理する。

（審査の要求）

第7条 代表理事は、第3条に規定する報告を受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審査要求書(様式第2号)に証拠を添えて、速やかに委員会に当該事案の審査を要求しなければならない。

第8条 代表理事は、事案の審査を委員会に要求した場合において必要があると認めるときは、報告に関する調査及び審査の間、規律違反であると認められる職員(以下「規律違反職員」という。)の勤務に関し所要の指示をすることができる。

（委員会の審査）

第9条 委員会は、代表理事から第7条の規定に基づき要求があった場合に委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の審査)

第10条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、所属長、規律違反職員及び関係人に対し、証拠の提出又は出席を求めることができる。

2 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第11条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参加することができない。

(委員会の報告)

第12条 委員会は、懲戒処分の要否、種別その他必要と認める事項を決定し、委員長が懲戒審査報告書(様式第3号)を代表理事に提出するものとする。

(処分の決定)

第13条 代表理事は、前条に規定する報告に基づき、規律違反職員の処分の決定をしなければならない。

(訓告処分)

第14条 代表理事は、職員の規律違反について報告を受けた場合又は委員会の審査の結果その程度が軽微であつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告処分を行うことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか職員の懲戒等取扱いに関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則 (令和元年6月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

規 律 違 反 報 告 書

所属課

職・氏名

生年月日

志摩広域行政組合職員の懲戒の手續及び効果に関する規則第3条
の規定により、上記の者の規律違反について次のとおり報告します。

- 1 規律違反発覚の端緒
- 2 規律違反の年月日及び場所
- 3 規律違反の内容
- 4 添付書類
 - (1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは事実調査書
 - (2) 関係の聴取書又は陳述書
 - (3) その他の証拠

上記のとおり相違ありません。

年 月 日
職・氏名 印

志摩広域行政組合代表理事 様

様式第2号(第7条関係)

年 月 日

志摩広域行政組合
職員懲戒審査委員会委員長 様

志摩広域行政組合
代表理事

懲 戒 審 査 要 求 書

志摩広域行政組合職員の懲戒の手續及び効果に関する規則第7条の
規定により、次の者の規律違反について審査を要求します。

記

- 1 所属課、職名、氏名
- 2 規律違反の事実
- 3 添付書類
- 4 備考

様式第3号(第11条関係)

年 月 日

志摩広域行政組合
代表理事 様

志摩広域行政組合
職員懲戒審査委員会委員長 印

懲 戒 審 査 報 告 書

年 月 日付け に対する懲戒審査要求に
基づき審査した結果、次のとおり決定しましたから報告します。

記

- 1 懲戒処分の要否
- 2 懲戒処分の種別
- 3 その他必要と認める事項